

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2064/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเอลมาร์ เฮลดิเออร์ส

จำเลย

นางสาวอรนุช คงช่วย ผู้ขอประกัน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก, 284 วรรคแรก และ 317 วรรคสาม, 91 ลงโทษตามมาตรา 279 วรรคแรก จำคุกกระทงละ 4 ปี รวม 10 กระทง จำคุก 40 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 20 ปี ตามมาตรา 284 วรรคแรก จำคุกกระทงละ 4 ปี รวม 10 กระทง จำคุก 40 ปี ตามมาตรา 317 วรรคสาม จำคุกกระทงละ 12 ปี รวม 10 กระทง จำคุก 120 ปี รวมทุกกระทงแล้วจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วมีคำสั่งยื่น
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วมีคำสั่งยื่น
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ